

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Das Disposições Gerais dos Crimes contra o Patrimônio (arts. 181 a 183 do CP)

Fechando o tema "Crimes contra o Patrimônio", abordamos as Disposições Gerais, contidas nos arts. 181 a 183 do Código Penal.

Para ficar mais didático, vou dividir a lição em três partes. Na primeira apresentar os casos de ISENÇÃO DE PENA. Na segunda os casos de AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. Na terceira parte os casos que são exceções a isenção de pena e a ação penal condicionada.

PARTE 1 - ISENÇÃO DE PENA

Você sabia que, em regra, o filho que furta o pai é isento de pena?

É assustador, mas é verdade.

É isento de pena aquele que comete um crime contra o patrimônio contra ASCENDENTE (e outros parentes). Sim, haverá ISENÇÃO DE PENA, devido ao seguinte dispositivo do Código Penal:

Art. 181 - É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo:

I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal;

II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

Então vamos FIXAR BEM, será isento de pena se cometido contra:

- CÔNJUGE - desde que seja na constância da sociedade conjugal. Como no Direito Penal é permitida a ANALOGIA PARA O BEM DA PARTE (IN BONAM PARTEM), admite-se a isenção para a união estável.
- ASCENDENTE ou DESCENDENTE - parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Então filho adotivo também é isento de pena.

PARTE 2 - AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 182 - Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo:

I - do cônjuge desquitado ou judicialmente separado;

II - de irmão, legítimo ou ilegítimo;

III - de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.

Ainda pensando no parentes, o Código Penal aponta que o crime será ação pública condicionada a representação quando as vítimas dos crimes contra o patrimônio forem:

- cônjuge desquitado ou judicialmente separado.
- irmão, legítimo ou ilegítimo.

- tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. Observe bem que no caso de tio e sobrinho só será exigida a representação se eles morarem juntos. Do contrário, segue a regra normal.

PARTE 3 - EXCEÇÕES DAS PARTES 1 E 2

Veja que o Código Penal acaba sendo bem benevolente nesses casos de crimes contra o patrimônio ocorridos "em família".

No entanto, o próprio Código Penal apresenta algumas **EXCEÇÕES**. Apresenta alguns casos em que essas regras de isenção de penal e de necessidade de representação foram afastadas.

Veja:

Art. 183 - Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores:

- I - se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa;
- II - ao estranho que participa do crime.
- III - se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

O primeiro caso é da grave ameaça ou violência à pessoa. Ora, se há violência à pessoa, já não se trata apenas de "bens materiais", mas de proteção a vida. E o Estado não deve negociar isso.

Se um estranho participa do crime, as regras de isenção e representação também ficam afastadas.

E por fim, o Estatuto do Idoso incluiu uma proteção ao idoso. Assim, no exemplo do pai/filho, se o pai tivesse 60 anos ou mais, NÃO HAVERIA ISENÇÃO DE PENA.

Façam as questões. Esse tema é bem cobrado.

Saudações.

Prof. Rafael Albino

*Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre! Amém.
Romanos 11:36*

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960